

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יוראי להב הרצנו

4914/25/פ

הצעת חוק העונשין (תיקון – פריצה למיתקן ביטחוני), התשפ"ה–2024

תיקון סעיף 407 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 407, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"ג) המתפרץ למיתקן ביטחוני או המתפרץ מתוכו לאחר שביצע בו עבירת גניבה או עבירה מסוג פשע, דינו – מאסר עשר שנים ולא פחות מחמש שנים ; בסעיף זה, "מיתקן ביטחוני" – כהגדרתו בסעיף 159 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965² וכן בניין מחנה או דרך כאמור המוחזקים בידי משטרת ישראל או שירות בתי הסוהר כפי שקבע השר לביטחון לאומי."

דברי הסבר

במדינת ישראל יש כמות עצומה של אמצעי לחימה בלתי חוקיים המשמשים את ארגוני הטרור וארגוני הפשע. מקור חלקם בהברחות מחוץ לישראל ומשטחי הרשות הפלסטינית וחלק לא מבוטל ממנו מגיע מגניבות מבסיסי צה"ל ומתקנים ביטחוניים אחרים.

בנוסף לגניבת אמצעי הלחימה, פריצות אלו לבסיסים, מהוות סכנה ביטחונית חמורה, ויכולות לשמש מקור מידע לפעילות חבלנית עוינת וכיבוש בסיסים, כפי שקרה בבסיסים באירועי הכ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) בנגב המערבי.

סימן ד' בחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – החוק), שעניינו פריצה והתפרצות, מתייחס לפריצה למתקנים ביטחוניים ולגניבה מהם כלכל פריצה אחרת, ולא נותן מענה מתאים למציאות כיום בישראל. לפיכך מוצע להוסיף לסעיף 407 לחוק עבירה ספציפית של פריצה לבסיסי צה"ל וגניבה מתוכם, כך שהעונש בגין עבירה זו יעמוד על עשר שנות מאסר וכמו כן ענישת המינימום לעברה זו תהיה לפחות מחצית מהעונש המירבי.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עמית הלוי וקבוצת חברי הכנסת (4084/25/פ).

הצעת החוק זוהי לפ/4084/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

כ"ו בתשרי התשפ"ה (28.10.2024)